

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3893/2533

นางนนทลี สิทธิสวัสดี
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟาย
แน่นซ์ จำกัด

โจทก์

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 702, มาตรา 735, มาตรา 739, มาตรา 1336

ผู้จำนองมีสิทธิโอนที่ดินที่จำนองแก่บุคคลภายนอกได้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ซึ่งผู้รับจำนองอาจใช้สิทธิบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนที่ดินได้ การโอนที่ดินของผู้จำนองมิใช่เป็นการก่อภาระติดพันแก่ทรัพย์สินจำนองแต่อย่างใดทั้งผู้รับจำนองก็ยังคงมีสิทธิอยู่ตามสัญญาจำนองซึ่งหากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ผู้จำนองก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญา หากจะใช้จะพ้นความรับผิดชอบไปไม่ ดังนั้น จำเลยผู้รับจำนองจึงต้องส่งมอบโฉนดที่ดินซึ่งจำเลยครอบครองเพื่อให้โจทก์ผู้จำนองดำเนินการทำนิติกรรมโอนขายแก่บุคคลภายนอกตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด โจทก์ได้จำนองที่ดินนี้ประกันหนี้เงินกู้ของบุคคลอื่นไว้แก่จำเลย ต่อมาโจทก์ทำสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวให้บุคคลภายนอกโจทก์แจ้งให้จำเลยนำโฉนดที่ดินไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อทำการโอน

ให้ผู้ซื้อ จำเลยไม่ดำเนินการขอให้บังคับจำเลยนำโฉนดที่ดินของโจทก์ไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อให้โจทก์จดทะเบียนซื้อขาย

จำเลยให้การว่า โจทก์จำนองที่ดินประกันหนี้ของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจำนอง ห้ามมิให้โจทก์ก่อภาระติดพันใดแก่ทรัพย์สินจำนอง ปัจจุบันบุคคลภายนอกเป็นหนี้จำเลยอยู่กว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท การที่โจทก์จะขายที่ดินตามฟ้องเป็นการก่อให้เกิดภาระติดพันแก่ทรัพย์สินจำนอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยนำโฉนดที่ดินตามฟ้องไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อให้โจทก์ดำเนินการจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้บุคคลภายนอกภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันพิพากษา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่าจำเลยจะต้องนำโฉนดที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อให้โจทก์จดทะเบียนโอนขายแก่บุคคลภายนอกตามฟ้องหรือไม่ พิจารณาข้อความในสัญญาดังกล่าวแล้วมีใจความว่า โจทก์ผู้จำนองตกลงให้ทรัพย์สินจำนองเป็นประกันหนี้ในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งหนี้อุปการณ์ เช่น ดอกเบี้ยด้วย กรณีที่ผู้รับจำนองบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับจากทรัพย์สินอื่นของผู้จำนองจนครบจำนวนหนี้ในระหว่างจำนองผู้จำนองไม่มีสิทธิก่อภาระติดพันในทรัพย์สินที่จำนอง เช่น ให้เช่า เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๐๒ บัญญัติว่า "อันว่าจำนองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนอง

เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญมีพักต้องพิจารณาว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่" และมาตรา ๗๓๕ บัญญัติว่า "เมื่อผู้รับจำนองคนใดจำนองจะบังคับจำนองเอกแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ท่านว่าต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนแล้วจึงจะบังคับจำนองได้" แสดงว่า จำนองเป็นทรัพย์สินในทรัพย์สินที่จำนอง โจทก์ผู้จำนองมีสิทธิโอนที่ดินที่จำนองแก่บุคคลภายนอกได้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ ซึ่งจำเลยผู้รับจำนองอาจใช้สิทธิบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนที่ดินจากโจทก์ได้ มิใช่เป็นการก่อภาระติดพันแก่ทรัพย์สินจำนองดังที่จำเลยฎีกาแต่อย่างใด ทั้งจำเลยในฐานะผู้รับจำนองก็ยังคงมีสิทธิอยู่ตามสัญญาจำนอง ซึ่งหากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ โจทก์ในฐานะผู้จำนองก็ยังคงต้องรับผิดชอบตามความในข้อ ๔ ของสำเนาภาพถ่ายสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองต่อจำเลย หาใช่ว่าโจทก์จะพ้นความรับผิดชอบไปดังที่จำเลยฎีกาไม่

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

ศาลแพ่ง - นายสุพล พันธุ์โน

ศาลอุทธรณ์ - นายอัมพร ทองประยูร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ